

1501369-46.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON MENDES DE JESUS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

PETERSON MENDES DE JESUS e NATAN TEIXEIRA DA SILVA foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501369-46.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501369-46.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON MENDES DE JESUS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

PETERSON MENDES DE JESUS e NATAN TEIXEIRA DA SILVA foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Cordeirópolis, nº 100, Carapicuíba, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 12 porções de Maconha, 14 porções de Cocaína e 22 porções de Crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 (fls.81), sobrevindo citação (Peterson fls.98 e Natan fls.131) e resposta escrita (fls.116 e fls.137).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem óbice à aplicação do redutor e fixação de regime aberto em relação ao acusado Natan, requerendo afastamento do redutor com relação Peterson. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 151/153.

Igualmente a prova da autoria.

Peterson e Natan permaneceram em silêncio na fase policial.

Em juízo, Natan teve sua revelia decretada e Peterson confessou os fatos.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, de posse das características do traficantes que lá estavam, deslocaram-se até local e de longe avistaram os indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam nos investigados que se revezavam no atendimento dos "clientes" e ora um, ora outro, recebia o dinheiro e entregava a droga que estava numa sacola ao "cliente"; que resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem com os acusados foi encontrado na sacola, as drogas apreendidas e a quantia em dinheiro em notas miúdas. Indagados no local acabaram por confessar a prática do tráfico.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Assim, a procedência total da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e confissão- do acusado Peterson-, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase:

i) Natan é primário, sem apontamentos infracionais e tem 19 anos, razão pela qual possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

Considerando a quantidade de entorpecentes - 48 porções- a redução deve ser em seu

patamar máximo (2/3), passando para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

ii) Peterson, ostenta passagem por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, conforme fls.42 (autos 0001800-46.2018.8.26.0127,0009683-78.2017.8.26.0127, medida sócio educativa extinta em 11 de março de 2019), anterior, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no REsp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020. Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para o acusado Natan para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Com relação ao acusado Peterson fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉUS:

A) NATAN TEIXEIRA DA SILVA, filho de Maria José Teixeira Da Silva e Josivaldo Teixeira Da Silva, RG nº. 63953109 , como incurso no art. 33, §4º, da lei nº.11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

B) PETERSON MENDES DE JESUS, filho de Adenilva Mendes De Jesus, RG nº. 38933434, como incurso no art. 33, "caput", da lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Os réus poderão recorrer em liberdade, condição atual dos acusados.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA